



DECRETO N° 0440 DE 2009
(30 de Marzo)

"Por medio del cual se Adopta el Manual para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y se dictan disposiciones generales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de Medellín"

EL ALCALDE DE MEDELLÍN

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial la Ley 136 de 1994, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 9 de 1979, Artículos 334 y 367 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 99 de 1993, el Artículo 5 de la Ley 142 de 1994, el Decreto Reglamentario 605 de 1996, el Decreto 1713 de 2002, el Decreto 1140 de 2003, el Decreto 1505 de 2003, el Decreto 151 de 2002, de la Alcaldía de Medellín, la Resolución 897 de 2007 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y

CONSIDERANDO

- A. Que los artículos 79, 80 y el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia establecen la obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; así mismo consagra como deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
- B. Que el conjunto normativo que gobierna los asuntos en materia de manejo de residuos sólidos impone la necesaria iniciativa de las autoridades municipales para la regulación de la materia en sentido riguroso de ser necesario habida cuenta de las situaciones a concretar en sus jurisdicciones.
- C. Que en la ciudad de Medellín existe un inventario cierto y claro en materia de puntos críticos de residuos sólidos, donde se presentan abundantes indisciplinas sociales que requieren especial atención en materia educativa y por supuesto en materia de vigilancia control y sanción.
- D. Que se requiere disponer de un proceso de mejoramiento en el tema, que le de continuidad a lo ya adelantado por la Entidad Ambiental Municipal en asocio con la Empresa Prestadora del Servicio Público de Aseo de la Municipalidad, implica ejercer el principio de rigor subsidiario consagrada en materia de derecho ambiental.

- E. Que es indudable que tanto el centro de la ciudad, así como los corredores comerciales y centralidades barriales requieren medidas rigurosas para efectivizar el manejo adecuado de los residuos sólidos y el material reciclable.
- F. Que se ha demostrado con experiencias en diversas ciudades del mundo, con características similares a la nuestra, que la recolección al paso del vehículo recolector, genera mayores niveles de disciplina en los usuarios y efectos de embellecimiento significativos, generándose mejora en la calidad del espacio público, se reduce la presencia de vectores, asociados a los residuos, entre otros beneficios para la colectividad y el derecho constitucional a un ambiente sano.
- G. Que los PMIRS son herramientas que aumentan el aprovechamiento de material reciclable y orgánico y contribuyen a disminuir las cantidades de residuos sólidos dispuestos en los rellenos sanitarios.
- H. Que las autoridades de policía de las municipalidades han sido facultadas para imponer las sanciones a aquellas personas naturales o jurídicas que contravengan las disposiciones de protección ambiental y de regulación en materia de residuos sólidos.
- I. Que el artículo 34 del Decreto 2811 de 1974, establece que para el manejo de los residuos sólidos se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos sólidos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.
- J. Que el artículo 193 del Decreto 151 de 2002, expedido por el Alcalde de Medellín, establece que la Secretaria del Medio Ambiente es la instancia municipal responsable de determinar la política, ordenamiento, manejo y gestión de los recursos naturales y del medio ambiente; prevenir y atender los desastres en la ciudad, investigar, planear y asesorar en materia ambiental a instituciones y organismos relacionados directa o indirectamente con el medio ambiente; crear una cultura del medio ambiente para la preservación de las cuencas y microcuencas hidrográficas, el aire y la tierra con el fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos; propiciar e implementar acciones conjuntas vinculadas a la problemática ambiental de Medellín y del Valle de Aburrá; procurar el manejo adecuado de los recursos naturales para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, en concordancia con los demás municipios del Área Metropolitana.

- K. Que la Ley 9 de 1979 "Código Sanitario", reglamenta la adecuada presentación de los residuos sólidos específicamente en los artículos 24, 26, 27 y 28, así mismo reglamenta el almacenamiento de los residuos en los artículos 198 y 199.
- L. Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 establece atribuciones especiales para los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital, entre las cuales está: promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.
- M. Que el Decreto 605 de 1996 nacional establece las prohibiciones y sanciones a los usuarios beneficiarios del servicio público domiciliario de aseo, en los artículos 104 a 107.
- N. Que el Decreto 1713 de 2002 "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, 632 de 2000 y 689 de 2001", en su artículo 124, numeral 3 y 4, establece la forma de separación y presentación de los residuos sólidos para su recolección, la cual deberá ser acorde con el programa de aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la persona prestadora del servicio, en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- O. Que el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, adoptado por el Decreto 2078 de 2005, establece como programas a desarrollar:
- Almacenamiento y presentación de Residuos Sólidos.
 - Recolección y transporte de residuos sólidos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, asistencia al sector rural.
 - Recuperación, aprovechamiento y comercialización de residuos sólidos y asistencia al sector rural.
- P. Que la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, plantean definiciones en relación con la prestación del Servicio Público Domiciliario de Aseo.
- Q. Que el Decreto Municipal 289 de 2002 reglamenta parcialmente el acuerdo 23 de 2001, en cuanto a la operación del servicio de aseo en el Municipio de Medellín y sus corregimientos y se dictan otras disposiciones frente a prohibiciones y sanciones a los usuarios del servicio público domiciliario de aseo, específicamente en los artículos 84, 85, 86, 87, 90, 91, y 92.

- R. Que mediante Resolución 879 de 2007, expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se adoptó el Manual para el Manejo Integral de Residuos en el Valle de Aburrá, el cual constituye una herramienta que deberá complementarse con la normativa vigente relacionada con el manejo de residuos peligrosos, no peligrosos, especiales, con documentación específica como publicaciones especializadas, información entregada por los proveedores de los diferentes insumos, fabricantes de equipos, fichas técnicas, hojas de seguridad, entre otros.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar para el Municipio de Medellín, en el ámbito urbano y rural, el MANUAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL VALLE DE ABURRA, conforme Resolución 879 de 2007, expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, o en aquellas resoluciones y normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO: Es de obligatorio cumplimiento para los usuarios y/o suscriptores no residenciales y multiusuarios, definidos en el Decreto 1713 de 2002 o en aquellas normas que lo modifiquen, adicionen y/o aclaren, ubicados en el Municipio de Medellín, así como para los generadores de residuos peligrosos y especiales, formular y ejecutar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS), siguiendo los lineamientos establecidos en el **MANUAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL VALLE DE ABURRA**, conforme Resolución 879 de 2007, expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

PARÁGRAFO 1º: Se exceptúan de esta obligación los usuarios y/o suscriptores no residenciales clasificados como pequeños productores de residuos sólidos.

PARÁGRAFO 2º: Los usuarios y/o suscriptores obligados tendrán un término de tres (3) meses a partir de la publicación del presente Decreto para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO: Será de obligatorio cumplimiento para los usuarios y/o suscriptores no residenciales y multiusuarios, definidos en el Decreto 1713 de 2002 o en aquellas normas que lo modifiquen, adicionen y/o aclaren, ubicados en el Municipio de Medellín, así como para los generadores de residuos peligrosos y especiales, diligenciar hasta el treinta y uno (31) de marzo de cada año el consolidado anual de la generación por tipo de residuo y el manejo realizado a los mismos a través del sistema de información diseñado por la autoridad ambiental AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.

PARÁGRAFO. Se exceptúan de esta obligación los usuarios y/o suscriptores no residenciales clasificados como pequeños productores de residuos sólidos de acuerdo al Decreto 1713 de 2002.

ARTÍCULO CUARTO: Los usuarios y/o suscriptores contarán con una Unidad de Almacenamiento que cumpla con lo establecido en el Manual. Para el caso de Multiusuarios se cumplirá con lo establecido en el Decreto 1140 de 2003 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de Unidades de Almacenamiento", o lo que establezcan las normas que lo modifiquen, adicionen y/o aclaren.

ARTÍCULO QUINTO: Se podrán entregar para su gestión los residuos aprovechables a organizaciones legalmente constituidas, que demuestren que pueden realizar su gestión acorde a la normativa vigente. Los residuos ordinarios o inservibles que requieren disposición final en relleno sanitario, deben entregarse a la Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario de Aseo y los residuos peligrosos deben ser entregados a Empresas Autorizadas por la Autoridad Ambiental.

PARÁGRAFO: Los usuarios y/o suscriptores deberán contar con todos los medios de verificación que sean necesarios para demostrar la gestión de sus residuos con cualquier organización en los términos del presente artículo.

ARTÍCULO SEXTO: En la zona Siete de la ciudad, de acuerdo con la zonificación de Empresas Varias de Medellín E.S.P. y en los sectores de Prado Centro y Boston, será de estricto cumplimiento la entrega de los residuos sólidos al paso del vehículo recolector en los días de recolección establecidos por la empresa prestadora del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos. Corresponde a los usuarios garantizar que los residuos no permanecerán en sitios y/o áreas públicas esperando a ser recogidos por la empresa, durante un tiempo mayor al que previamente la Empresa Prestadora señale.

PARÁGRAFO: Corresponde a la Empresa Prestadora del Servicio de Aseo, fijar para cada una de las zonas de prestación del servicio, los horarios en los cuales los usuarios están autorizados para sacar la basura. El incumplimiento por parte de los usuarios, acarreará las sanciones pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La formulación y ejecución de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos estará a cargo de: 1) Personas Naturales que demuestren formación ambiental y experiencia en Gestión Integral de Residuos Sólidos, educación ambiental y/o en Servicio Público Domiciliario de Aseo, 2) Personas Jurídicas que demuestren que en su objeto social pueden prestar servicios de reciclaje, residuos sólidos, educación ambiental y/o servicio público

domiciliario de aseo e igualmente el personal que dispongan para esto debe tener experiencia en estos temas.

ARTÍCULO OCTAVO: Los Planes de manejo integral de residuos sólidos, deben estar disponibles para cuando los entes municipales competentes o la Autoridad Ambiental lo soliciten, igualmente deben permanecer disponibles todos los certificados expedidos por los organismos que realizan la gestión de los residuos, especialmente los reciclables y aquellos de características especiales. En todo caso, el Plan de manejo integral de residuos sólidos como los certificados podrán ser solicitados en cualquier momento por el Municipio o la Autoridad Ambiental Competente.

ARTÍCULO NOVENO El incumplimiento a las presentes disposiciones ocasionarán las sanciones señaladas en los artículos 104 al 112 del Decreto 605 de 1996 y de las normas que los complementan.

PARÁGRAFO: La sanción económica que se imponga por incumplimiento del presente Decreto no exime al usuario de cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

ARTÍCULO DÉCIMO. El presente decreto rige a partir de su publicación en el diario oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

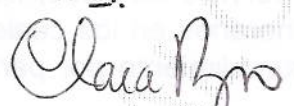
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Medellín, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2009.




ALONSO SALAZAR JARAMILLO

Alcalde


CLARA INÉS RESTREPO MESA
Secretaria de Medio Ambiente


JESUS MARIA RAMIREZ CANO
Secretario de Gobierno